

PERJANJIAN

No. [...]

TENTANG

[diisi dengan nama pekerjaan]

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

[diisi dengan nama Penyedia Barang/Jasa]

Identifier Perjanjian

Perjanjian [...] berikut semua lampirannya dibuat dan disepakati di [...] pada hari [...] tanggal [...] oleh dan antara:

I. PT PLN (Persero) : Suatu Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-11.519.HT.01.01.TH'94 tanggal 1 Agustus 1994 beserta akta-akta perubahannya. Dalam hal ini di wakili oleh [...] selaku [...] PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah [...] berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: [...] tentang [...], sehingga dalam hal ini berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), berkedudukan di [...], untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. [...] : Suatu [...] yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta No. [...] tanggal [...] dibuat oleh dan dihadapan [...], Notaris di [...], yang telah diubah beberapa kali, terakhir dilakukan perubahan sebagaimana Akta Nomor [...]

tanggal [...] dibuat oleh dan dihadapan [...], Notaris di [...] yang dalam hal ini diwakili oleh [...] selaku [...] sehingga dalam hal ini berhak dan bewenang bertindak untuk dan atas nama [...], berkedudukan di [...], untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dasar Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, melakukan [*jenis pengadaan*] dengan mengacu pada:
 - a. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 022.P/DIR/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PT PLN (Persero) beserta perubahannya.
 - b. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0018.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero);
 - c. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 004.P/DIR/2021 tentang Pedoman Jaminan di Lingkungan PT PLN (Persero) ("**Perdir No. 4/2021 tentang Pedoman Jaminan di Lingkungan PT PLN (Persero)**");
 - d. Petunjuk Teknis Standardisasi Perjanjian/Kontrak Konstruksi Transmisi/Gardu Induk pada Direktorat Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Nomor 0025.I/DIR/2023;
 - e. Petunjuk Teknis Standardisasi Perjanjian/Kontrak Konstruksi Pembangkit pada Direktorat Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Nomor 002.BA/DAN.01.03/C011040100/2022;
 - f. Petunjuk Teknis Standardisasi Perjanjian/Kontrak Pengadaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) Nomor 003.BA/DAN.01.03/C01040100/2022;
 - g. Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0012E/DIR/2023 tentang Standar Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Lainnya;
 - h. Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0013E/DIR/2024 tentang Standar Prosedur Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - i. [...]
2. **PIHAK KEDUA** telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan [*jenis pengadaan*] sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini sesuai dengan dokumen-doumen sebagaimana berikut:
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Nomor [...] tanggal [...] beserta addendumnya ;

- b. Berita Acara Penjelasan Nomor [...] tanggal [...];
- c. Surat Penawaran Nomor [...] tanggal [...];
- d. Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor [...] tanggal [...];
- e. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ("**SPPBJ**") dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA Nomor [...] tanggal [...]
- f. [...]
- g. [...]

PARA PIHAK setuju membuat perjanjian [*jenis pengadaan*] yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian" dengan ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal sebagai berikut:

Definisi

1. **Barang** adalah material atau benda dalam berbagai bentuk dan uraian meliputi antara lain bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.
2. **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)** adalah berita acara yang dibuat setelah progres fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen).
3. **Berita Acara Selesai Masa Pemeliharaan (BASMP)** adalah berita acara untuk menandakan telah selesainya masa pemeliharaan.
4. **Berita Acara Penyerahan Akhir (BAP-Akhir)** adalah berita acara yang dibuat untuk menyatakan Hak dan Kewajiban para pihak telah selesai seluruhnya sehingga Perjanjian dinyatakan ditutup.
5. **Cacat Mutu** adalah keadaan hasil Pekerja yang tidak berfungsi sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini.
6. **Direksi Pekerjaan** adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.
7. [...]

Ruang Lingkup Perjanjian

1. **PIHAK PERTAMA** menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan [*nama pekerjaan*], dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan tersebut.
2. Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:

Pekerjaan : [...]

Lokasi : [...]

Uraian pekerjaan dan syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas sebagaimana Lampiran Perjanjian ini dan/ atau sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA**.

Nilai Perjanjian

1. Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan Perjanjian adalah [*Anggaran APLN/ Pinjaman/ Hibah Luar Negeri/ Pinjaman/ Hibah Dalam Negeri*].
2. Nilai Total Perjanjian untuk [*nama pekerjaan*] ini adalah sebagaimana dirinci dibawah ini:
 - a. Nilai Perjanjian : [*mata uang yang disepakati oleh Para Pihak*] [...] [(*terbilang*)]
Nilai [*mata uang yang disepakati oleh Para Pihak*] yang digunakan sebagai Nilai Perjanjian ditetapkan berdasarkan kurs [*Bank Indonesia*] yang berlaku pada tanggal [...];
 - b. Pajak Pertambahan Nilai [...] % dari Nilai Perjanjian: Rp[...] [(*terbilang*)]
 - c. Nilai Total Perjanjian : [*Rp/USD/mata uang yang disepakati oleh Para Pihak*] [...] [(*terbilang*)]

Struktur Organisasi Pelaksanaan

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk [*Direksi Pekerjaan / Pengguna Barang/Jasa / Pengawas Pekerjaan / Tim Penerima/Pengawas Barang*] untuk melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan dan/atau penyerahan pekerjaan serta bertanggungjawab untuk menyelesaikan semua administrasi, dan semua Berita Acara yang diperlukan terkait dengan proses tagihan (pembayaran) yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memberikan petunjuk-petunjuk/ pengarahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Jangka Waktu

1. Jangka waktu pelaksanaan [**Jenis Pengadaan**] yang diatur dalam Pasal [...] Perjanjian ini harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat [...] Hari Kalender, dihitung mulai dari [tanggal

penandatanganan Perjanjian ini/tanggal penyerahan Jaminan Pelaksanaan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**], yaitu tanggal [...] (“Jangka Waktu Perjanjian”).

2. Apabila diperlukan, Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** melalui kesepakatan bersama sebelum berakhirnya periode Perjanjian. Perpanjangan tersebut akan dituangkan dalam bentuk amandemen atau dokumen tertulis lainnya.
3. Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian harus mengirimkan pemberitahuan tertulis yang disertai dengan penjelasan yang rinci kepada pihak lainnya tidak lebih dari [...] hari kalender sebelum Perjanjian berakhir. Pihak lainnya harus memberikan keputusan mengenai persetujuan perpanjangan Perjanjian dalam waktu [...] Hari Kalender. Jika tidak ada keputusan persetujuan perpanjangan Perjanjian dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat ini, maka Perjanjian akan dianggap berakhir.

Hak dan Kewajiban

1. Hak **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Perjanjian:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan uraian pekerjaan serta syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan yang telah diatur dalam Perjanjian ini dan/ atau sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta dan mendapatkan laporan-laporan dari **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur sebagaimana pada Pasal [...] Perjanjian ini.
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan keterangan dan/ atau informasi dari **PIHAK KEDUA** apabila dilakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** mengganti dan/ atau memperbaiki pekerjaan sehingga sesuai dengan mutu dan kualitas yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan/ atau sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA** apabila dalam hal pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh pengawas pekerjaan ditemukan terdapat kekurangan-kekurangan dan/ atau cacat dan/ atau material yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Perjanjian ini dan/ atau tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA**.

- f. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya untuk melaksanakan pekerjaan.
 - g. **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - h. **PIHAK PERTAMA** berhak memutus Perjanjian ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Perjanjian:
- a. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Perjanjian
 - b. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan instruksi dan/ atau arahan kepada **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan pekerjaan.
3. Hak **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas hasil pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima instruksi dan/ atau arahan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian:
- a. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan uraian pekerjaan serta syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan yang telah diatur dalam Perjanjian ini dan/ atau sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib memulai pelaksanaan Pekerjaan dalam jangka waktu [...] Hari Kalender setelah Tanggal Efektif Perjanjian;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur sebagaimana pada Pasal [...] Perjanjian ini.
 - d. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan hasil pekerjaan.
 - e. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Pengamanan sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan ketentuan kelestarian lingkungan dan fasilitas sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.

- g. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan keterangan dan/ atau informasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila dilakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- h. **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya untuk melaksanakan pekerjaan.
- i. **PIHAK KEDUA** wajib mengganti dan/atau memperbaiki Pekerjaan sehingga sesuai dengan mutu dan kualitas yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan/atau sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA** apabila dalam hal melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh pengawas pekerjaan ditemukan terdapat kekurangan-kekurangan dan/ atau cacat dan/ atau material yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Perjanjian ini dan/ atau tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
- j. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga keamanan di lokasi pelaksanaan pekerjaan.
- k. **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan material-material untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada Perjanjian ini dan/ atau sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
- l. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga dan mempertahankan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sehingga tetap seperti kondisi pada saat dilakukan serah terima pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) selama Masa Pemeliharaan.
- m. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga dan memelihara, dan memastikan terjaganya dan terpeliharanya Jaminan dan menanggung seluruh biaya, ongkos, dan pengeluaran yang mungkin timbul demi menjaga dan memastikan hal-hal tersebut.
- n. **PIHAK KEDUA** wajib untuk melakukan perpanjangan masa berlaku Jaminan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Jaminan;
- o. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan perbaikan pekerjaan sehingga kondisi atas hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Perjanjian ini dan/ atau sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA** apabila selama Masa Pemeliharaan terdapat kerusakan terhadap hasil pekerjaan.
- p. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam mendapatkan seluruh izin-izin yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan dan seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pola Pengawasan

1. Direksi Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Direksi Pekerjaan akan menyusun detil pelaksanaan pekerjaan yang meliputi aktivitas, dan jangka waktu dari masing-masing aktivitas, serta menunjuk pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan sebagaimana Lampiran [...].
3. Apabila pada saat pemeriksaan pekerjaan ternyata petugas **PIHAK KEDUA** tidak hadir, maka pemeriksaan pekerjaan tetap akan dilakukan oleh Direksi Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan hasil pemeriksaan Direksi Pekerjaan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh **PIHAK KEDUA** dengan alasan apapun.
4. Apabila dalam pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdapat rusak/ cacat atau tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, maka Direksi Pekerjaan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya [...] ([...]) hari kalender sejak diketahui adanya ketidaksesuaian dengan syarat yang ditentukan.
5. Perbaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya [...] ([...]) hari kalender sejak diterimanya Perjanjian, dengan ketentuan apabila penyerahan pekerjaan perbaikan melampaui batas waktu penyerahan sebagaimana Pasal [...] Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** tetap dinyatakan melakukan keterlambatan penyerahan pekerjaan dan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana Pasal [...] ayat [...] Perjanjian ini.

SLA & Kriteria Penilaian Pekerjaan

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan deskripsi lengkap mengenai Pekerjaan yang akan dilaksanakan termasuk jadwal waktu pelaksanaan dan standar kualitas yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dirinci dibawah ini:

No.	Ruang Lingkup	Kriteria	Target Kinerja	Dokumen Pendukung	Jenis Bobot (Prioritas 1/Prioritas 2)	Bobot

1.						
2.						
3.						
4.						

Jenis SLA	Bobot	Keterangan
Prioritas 1	2	Target Kinerja yang merupakan target utama dalam pencapaian SLA dan memiliki dampak besar terhadap proses bisnis
Prioritas 2	1	Target Kinerja yang merupakan target pendukung dalam pencapaian SLA dan tidak berdampak besar terhadap proses bisnis

Manajemen Mutu dan Sistem Verifikasi Kepatuhan

1. **PIHAK KEDUA** wajib menjamin bahwa seluruh produk dan layanan yang disediakan sesuai dengan standar mutu yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki dan menjalankan Sistem Manajemen Mutu dengan standar internasional (seperti ISO 9001) untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan mutu yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan akses kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan verifikasi kepatuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan.
4. Verifikasi kepatuhan dapat dilakukan melalui audit, inspeksi atau metode verifikasi lainnya yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Hasil dan Laporan

1. **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan secara berkala [*misal: laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan*] yang menjelaskan hasil dari penilaian dan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan termasuk kemajuan proses pekerjaan.
2. Laporan [*bulanan*] wajib diserahkan pada setiap [*minggu pertama*] dan telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
3. Laporan kemajuan proses pekerjaan dapat memuat dokumentasi foto berwarna sesuai dengan proses pekerjaan di lapangan.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
5. Dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan yang sudah mendapat persetujuan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** yang akan dituang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Keseluruhan Jaminan yang Diatur

1. Jaminan Pelaksanaan

- 1.1 Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar [...] % ([*terbilang*]) dari Nilai Total Perjanjian.
- 1.2 Jaminan Pelaksanaan ditetapkan untuk menjamin kesanggupan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian dan dikembalikan dalam hal **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pekerjaan dan melaksanakan kewajibannya.
- 1.3 Jaminan Pelaksanaan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian dan menjadi syarat efektif Perjanjian;
- 1.4 Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Jaminan Pelaksanaan belum diserahkan, Perjanjian dapat dibatalkan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 1.5 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal penerbitan Jaminan Pelaksanaan sampai dengan [...] Hari Kalender setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- 1.6 Jaminan Pelaksanaan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dialihkan (*non-transferable*).
- 1.7 **PIHAK PERTAMA** dapat mengembalikan Jaminan Pelaksanaan setelah Pekerjaan dalam Perjanjian dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang

ditandatangani dan **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada **PIHAK PERTAMA**.

[Klausul dibawah dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian]

2. Jaminan Pemeliharaan

- 2.1 Format Jaminan Pemeliharaan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Penerbit Jaminan.
- 2.2 **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada **PIHAK PERTAMA**, minimal [...] % [...] dari Nilai Perjanjian, paling lambat diserahkan pada saat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani dan menjadi syarat efektif untuk pembayaran.
- 2.3 Masa Pemeliharaan adalah [...] bulan sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- 2.4 Jaminan Pemeliharaan ditetapkan untuk menjamin kualitas Pekerjaan yang diserahkan, dipersyaratkan untuk pekerjaan yang memerlukan Masa Pemeliharaan.
- 2.5 **PIHAK PERTAMA** menerima akhir pekerjaan setelah **PIHAK KEDUA** melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Selesai Masa Pemeliharaan.
- 2.6 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sejak tanggal penerbitan Jaminan Pemeliharaan sampai dengan tanggal Berita Acara Selesai Masa Pemeliharaan.
- 2.7 Selama Masa Pemeliharaan, **PIHAK KEDUA** harus menjaga dan mempertahankan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sehingga tetap seperti kondisi pada saat dilakukan serah terima pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP).
- 2.8 Apabila selama Masa Pemeliharaan terdapat kerusakan terhadap hasil pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan perbaikan pekerjaan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi material dan syarat-syarat teknis sebagaimana telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2.9 Apabila selama Masa Pemeliharaan telah selesai dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya selama Masa Pemeliharaan, maka **PIHAK KEDUA** mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan penyerahan akhir pekerjaan.
- 2.10 Sebelum dilakukan penyerahan akhir pekerjaan, atau Direksi Pekerjaan akan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** selama masa pemeliharaan ini. Apabila hasil pemeriksaan pengawas pekerjaan dan/ atau Direksi Pekerjaan terhadap hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** telah sesuai sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerima penyerahan akhir pekerjaan tersebut yang dituangkan

dalam Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan Direksi Pekerjaan.

3. Retensi

- 3.1 Selama Masa Pemeliharaan, **PIHAK KEDUA** harus menjaga dan mempertahankan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sehingga tetap seperti kondisi pada saat dilakukan serah terima pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP).
- 3.2 Apabila selama Masa Pemeliharaan terdapat kerusakan terhadap hasil pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan perbaikan pekerjaan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi material dan syarat-syarat teknis sebagaimana telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3.3 Apabila selama Masa Pemeliharaan telah selesai dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya selama Masa Pemeliharaan, maka **PIHAK KEDUA** mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan penyerahan akhir pekerjaan.
- 3.4 Sebelum dilakukan penyerahan akhir pekerjaan, atau Direksi Pekerjaan akan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** selama masa pemeliharaan ini. Apabila hasil pemeriksaan pengawas pekerjaan dan/ atau Direksi Pekerjaan terhadap hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** telah sesuai sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerima penyerahan akhir pekerjaan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan Direksi Pekerjaan.

Tata Cara Klaim Jaminan

1. Jaminan Pelaksanaan

- 1.1 Masa klaim Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Jaminan Pelaksanaan.
- 1.2 Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA** dalam hal memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama berlangsungnya Jangka Waku Perjanjian, **PIHAK PERTAMA** menemukan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap **PIHAK KEDUA** sehubungan tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** mengakhiri Perjanjian secara sepihak; dan/atau

- c. **PIHAK KEDUA** gagal untuk melakukan perbaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- d. **PIHAK KEDUA** tidak bersedia menyesuaikan nilai Jaminan Pelaksanaan dan/atau memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sesuai Perjanjian;
- e. **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran kompensasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal [...] Perjanjian.
- f. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak sesuai ketentuan Pasal [...], [...] Perjanjian ini;
- g. **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi yang tidak dapat dipulihkan sebagaimana diatur dalam Pasal [...] Perjanjian ini;

1.3 **PIHAK PERTAMA** wajib mengajukan klaim jaminan secara tertulis kepada Penerbit Jaminan Pelaksanaan dan klaim wajib mencakup deskripsi yang jelas dan rinci sehubungan penyebab klaim, jumlah klaim yang diajukan, serta dokumen-dokumen pendukung yang dapat diterima oleh Penerbit Jaminan Pelaksanaan.

1.4 Tata cara klaim Jaminan Pelaksanaan lebih lanjut akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam *[Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 004.P/DIR/2021 tentang Pedoman Jaminan di Lingkungan PT PLN (Persero) dan/atau Peraturan Kerja Sama yang dibuat oleh dan antara PIHAK PERTAMA dengan Bank [...] tanggal [...]]*.

[Klausul dibawah dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian]

2. Jaminan Pemeliharaan

2.1 Masa klaim Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan.

2.2 Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA** dalam hal memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** tidak menjaga dan tidak mempertahankan hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan;
- b. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan perbaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi material dan syarat-syarat teknis yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** selama Masa Pemeliharaan;

2.3 **PIHAK PERTAMA** wajib mengajukan klaim jaminan secara tertulis kepada Penerbit Jaminan Pemeliharaan dan klaim wajib mencakup deskripsi yang jelas dan rinci sehubungan penyebab

klaim, jumlah klaim yang diajukan, serta dokumen-dokumen pendukung yang dapat diterima oleh Penerbit Jaminan Pemeliharaan.

2.4 Tata cara klaim Jaminan Pemeliharaan lebih lanjut akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam *[Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 004.P/DIR/2021 tentang Pedoman Jaminan di Lingkungan PT PLN (Persero) dan/atau Peraturan Kerja Sama yang dibuat oleh dan antara PIHAK PERTAMA dengan Bank [...] tanggal [...]]]*.

3. Retensi

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PIHAK PERTAMA berhak atas retensi 5% yang belum dibayarkan.

Tata Cara dan Syarat Pembayaran

1. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan mata uang *[Rupiah/mata uang asing yang disepakati oleh PARA PIHAK]*.

2. Pembayaran Penagihan

Pembayaran dilaksanakan dan dibayarkan dalam waktu [...] Hari Kalender setelah menerima dokumen-dokumen berikut secara lengkap dan benar:

a) Dokumen Berita Acara yang dihasilkan pada rangkaian Penerimaan

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Barang, dapat menggunakan komponen umum dibawah]

- i. Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- ii. Berita Acara Serah Terima Barang;
- iii. Berita Acara Pembayaran.

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa, dapat menggunakan komponen umum dibawah]

- i. Berita Acara Pemeriksaa Pekerjaan;
- ii. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- iii. Berita Acara Pembayaran.

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Tenaga Listrik, dapat menggunakan komponen umum dibawah]

- i. Berita Acara Tenaga Listrik;
- ii. Berita Acara Pembayaran.

- b) Slip penerimaan dalam sistem ERP
 - i. GR Slip
 - c) Bukti Permintaan dan/atau Pelaksanaan Pembayaran
 - i. Invoice;
 - ii. Kuitansi;
 - iii. SPP
 - d) Dokumen administrasi pembayaran Vendor
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - ii. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)/Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
 - iii. Faktur Pajak;
 - iv. Evaluasi Kinerja Vendor;
 - v. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (*hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa Konstruksi*)
3. Pembayaran akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara pemindah bukuan ke rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu pada:
- Nama Bank : [...]
- No. Rekening : [...]
- Nama Perusahaan : [...]
4. Jika terdapat perubahan Pajak PPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan penyesuaian Nilai Total Perjanjian, maka **PARA PIHAK** akan membuat addendum Perjanjian.
5. Biaya transfer menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan akan diperhitungkan secara langsung pada saat pembayaran.
6. Apabila terdapat kewajiban **PIHAK KEDUA** tentang denda, tanggung jawab, dan/ atau kompensasi yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran denda, perbaikan pekerjaan, dan/atau kompensasi terlebih dahulu sebelum **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
7. Pembayaran denda, perbaikan pekerjaan dan/ atau kompensasi harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** setelah ada perhitungan atau Berita Acara telah dibuat oleh **PARA PIHAK**.

Reward

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** memenuhi pencapaian target kinerja atau melebihi target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana diatur pada Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan reward sesuai dengan realisasi atas target kinerja yang ada.
2. Syarat pemberian reward kepada **PIHAK KEDUA** adalah realisasi **PIHAK KEDUA** dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk aspek SLA Teknis adalah $\geq 100\%$ sesuai skala prioritas.
3. Penilaian terhadap realisasi pencapaian target kinerja untuk seluruh aspek SLA dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setiap bulan dengan mempertimbangkan bobot target kinerja.
4. Persentase reward yang berhak didapatkan **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 1. Realisasi pencapaian SLA Teknis berbobot (weighted) $>120\%$ adalah $[7,6\%-10\%]$ dari tagihan bulan berjalan;
 2. Realisasi pencapaian SLA Teknis berbobot (weighted) $>110-120\%$ adalah $[5,1\%-7,5\%]$ dari tagihan bulan berjalan;
 3. Realisasi pencapaian SLA Teknis berbobot (weighted) $\geq 100-110\%$ adalah $[1\%-5\%]$ dari tagihan bulan berjalan.

Ilustrasi Perhitungan

Ruang Lingkup	Kriteria	Target Kinerja	Jenis SLA	Bobot	%Pencapaian Target Kinerja (berdasarkan realisasi pekerjaan)	%Pencapaian Target Kinerja Berbobot (Weighted)	%Pencapaian SLA Teknis Berbobot
A	A1	A1.1	Prioritas 1	2	115	$2 \times 115 = 230$	$430 : 4 = 107,5$
	A2	A2.1	Prioritas 1	2	100	$2 \times 100 = 200$	

Sehingga **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan reward sebesar 5% dari tagihan bulan berjalan.

Sanksi dan Denda

1. Sanksi administrasi yaitu surat peringatan tertulis dapat diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.1 Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan Tertulis I (pertama) kepada **PIHAK KEDUA** mengenai pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.
 - 1.2 Apabila dalam waktu [...] Hari Kalender dari Surat Peringatan I (pertama), **PIHAK KEDUA** belum melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat peringatan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dan/ atau **PIHAK KEDUA** melakukan kesalahan atau kelalaian Kembali maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan II (kedua) kepada **PIHAK KEDUA**.
 - 1.3 Apabila dalam waktu [...] Hari Kalender dari Surat Peringatan II (kedua), **PIHAK KEDUA** belum melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat peringatan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dan/ atau **PIHAK KEDUA** melakukan kesalahan atau kelalaian Kembali maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan III (ketiga) kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan klaim terhadap Jaminan Pelaksanaan dan tuntutan kompensasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini serta mengakhiri Perjanjian secara sepihak.
 - 1.4 **PIHAK KEDUA** yang menerima Surat Peringatan III (ketiga) dari **PIHAK PERTAMA** akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*) Perusahaan.
2. Denda dapat dikenakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2.1 Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Tanggal Efektif Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar Rp[...] untuk setiap hari keterlambatan memulai pekerjaan hingga pekerjaan tersebut dimulai oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 2.2 Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan melampaui batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur pada Perjanjian ini dan, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar [*minimal 1 ‰ (satu per mil)*] dari Nilai Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan maksimum [*sebesar Jaminan Pelaksanaan/5% (lima persen)*] dari Nilai Total Perjanjian.

- 2.3 Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi besaran TKDN sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar [...] dari Nilai Total Perjanjian.
3. Pelaksanaan sanksi yang tersebut dalam ayat (1) di atas tidak menimbulkan hak bagi **PIHAK KEDUA** untuk menuntut kompensasi dalam bentuk apapun kepada **PIHAK PERTAMA**.

Kompensasi

1. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan kompensasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan/atau [...] bulan setelah Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir terjadi kesalahan, kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan pada aset dan properti milik **PIHAK PERTAMA** akibat kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** yang secara langsung berdampak pada pelaksanaan pekerjaan.
2. Besaran kompensasi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah dalam bentuk uang yang ditentukan berdasarkan dampak yang terjadi terhadap aset dan properti milik **PIHAK PERTAMA**.
3. Tata cara perhitungan dan pembayaran kompensasi mengikuti ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

Integritas dan *Good Corporate Governance*

1. **PARA PIHAK** menyepakati tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemerasan, kolusi, penyuapan, gratifikasi, korupsi, kecurangan, pemalsuan dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk peraturan yang mengatur mengenai Tata Kelola Anti Penyuapan yang berlaku di lingkungan PLN.
2. **PARA PIHAK** menyepakati bahwa Perjanjian ini dilaksanakan dengan itikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya, menerima serta bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, menghindari serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*), menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,

golongan atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

3. **PIHAK KEDUA** menyatakan, menjamin dan berkomitmen kepada **PIHAK PERTAMA**, untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada, kebijakan anti-fraud dan tata Kelola anti-penyuapan di PLN seperti:
 - a. Menerapkan 4 No's:
 - i. *No bribery*, menghindari suap menyuap dan pemerasan,
 - ii. *No gift*, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku,
 - iii. *No kickback*, menghindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya,
 - iv. *No luxurious hospitality*, menghindari jamuan yang berlebihan;
 - b. Menerapkan uji kelayakan berbasis integritas;
 - c. Menghindari program sosialisasi system manajemen anti-penyuapan yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas;
 - e. Melaporkan insiden *fraud* melalui *Whistle Blowing System* PLN.
4. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan audit terkait tagihan pembayaran dan dokumen pembukuan serta pencatatan **PIHAK KEDUA** Ketika terdapat indikasi ketidakwajaran dari tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dimana tujuan pelaksanaan audit tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan dalam Perjanjian.
5. Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Atas biaya PLN;
 - b. Dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya [...] ([...]) hari kalender sebelum pelaksanaan audit yang disampaikan pihak **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Pelaksanaan audit dilaksanakan paling lambat dalam waktu [...] ([...]) hari kerja, dilanjutkan dengan pembuatan pelaporan audit oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat dalam [...] ([...]) hari kerja;
 - d. Penyelesaian pembayaran (*settlement/ adjustment*) dilakukan paling lambat [...] ([...]) hari kalender setelah **PIHAK PERTAMA** memaparkan laporan hasil audit kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan audit;

- f. **PIHAK KEDUA** wajib mengizinkan perwakilan **PIHAK PERTAMA** dan menyediakan dokumen dan data yang diperlukan;
- g. Permintaan dan penyampaian dokumen dan data audit dilaksanakan pada jam kerja **PIHAK KEDUA**;
- h. Apabila terdapat Kerjasama antara **PIHAK KEDUA** dengan Pihak Ketiga yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memastikan dan menuangkan ketentuan mengenai Hak Akses **PIHAK PERTAMA** terhadap dokumen dan data milik Pihak Ketiga dalam Kontrak antara **PIHAK KEDUA** dengan Pihak Ketiga tersebut.
- i. **PARA PIHAK** termasuk perwakilannya, akan menjaga kerahasiaan informasi non-publik yang diperoleh dari pelaksanaan audit tersebut.

Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

- 1. Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja
 - 1.1 Pencegahan Kondisi Berbahaya (*Unsafe Condition*)

PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya (*unsafe condition*) pada tempat-tempat kerja, antara lain:

 - a. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melapor setiap akan memulai pekerjaan dan selesai pekerjaan kepada Pengawas Pekerjaan di lokasi/ unit **PIHAK KEDUA** tersebut melaksanakan pekerjaan;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki dan menerapkan *Standing Operation Procedure* (SOP) untuk setiap pekerjaan;
 - d. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
 - e. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko (IBPPR) pada tempat kerja yang berpotensi bahaya;
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib membuat *Job Safety Analysis* (JSA) dan Ijin Kerja (*Working Permit*) pada setiap pelaksanaan yang berpotensi bahaya;
 - g. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemeriksaan Kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi;
 - h. **PIHAK KEDUA** dilarang mempekerjakan masyarakat umum/ buruh harian lepas yang tidak memiliki hubungan Kontraktual dengan **PIHAK KEDUA**.

1.2 Pencegahan Tindakan Berbahaya (*Unsafe Action*)

PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (*Unsafe Act*) dari Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan, antara lain:

- a. **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/ Pengawas K2/K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib memasang LOTO (*Lock Out Tag Out*) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi berbahaya;
- c. Pelaksana Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- d. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja;
- e. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (*safety briefing*) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.

2. Sertifikasi/ Pendidikan & Pelatihan

- a. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki Tenaga Kerja Pengawas K2/ K3 yang bersertifikasi kompetensi;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (*safety briefing*) kepada Pelaksana Pekerjaan dan tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.

3. Sanksi

- a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.
- b. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Pelaksana Pekerja dari **PIHAK KEDUA**, maka Pelaksana Pekerjaan tersebut bertanggung jawab secara penuh atas akibat kecelakaan tersebut.
- c. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengevaluasi, memutus Perjanjian barang dan jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan **PIHAK KEDUA** tersebut pada Daftar Hitam (*black list*) perusahaan.

Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk didalamnya antara lain kejadian-kejadian sebagai akibat termasuk namun tidak terbatas pada kejadian banjir, kebakaran, gempa bumi, huru-hara, perang yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan atau terlambat melaksanakan pekerjaan.
2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*), **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu [...] [(...)] hari kalender terhitung sejak saat terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang mengenai peristiwa tersebut.
3. Apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** tidak memberitahukan kejadian Keadaan Kahar (*force majeure*) tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** maka keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggap bukan sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*).
4. Apabila dalam waktu [...] [(...)] hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan Jawaban, maka peristiwa Keadaan Kahar (*force majeure*) yang diberitahukan oleh **PIHAK KEDUA** tersebut dianggap diterima.
5. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) maka segala akibat yang timbul akan diselesaikan Bersama oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah mufakat.
6. **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan wajar **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan oleh kesalahan **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut keadaan kahar (*force majeure*).
7. **PIHAK KEDUA** yang terkena Keadaan Kahar (*force majeure*) wajib berusaha semaksimal mungkin memulai pekerjaan dan atau kewajiban dalam Perjanjian ini.

Pajak dan Retribusi

1. **PARA PIHAK** harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah memperhitungkannya dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pajak-pajak yang berhubungan dengan Perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan dan peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap kewajiban dan tanggung jawab perpajakan yang timbul akibat pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat diklaim atau dituntut kepada **PIHAK** lainnya baik selama dan/atau setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
4. Segala biaya izin-izin yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Kepabeanan

1. Seluruh barang yang diimpor akan menjadi milik dan atas nama **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** melalui Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan untuk menerima pengiriman barang atas nama **PIHAK PERTAMA** di Kantor Bea Cukai.
3. **PIHAK PERTAMA** akan membantu **PIHAK KEDUA** dengan menerbitkan dokumen pendukung yang diperlukan untuk keperluan pengurusan kepabeanan. Surat Kuasa untuk pengurusan kepabeanan dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan satu set salinan dokumen pengiriman. Pengurusan kepabeanan akan dilakukan di pelabuhan tujuan dimana Lokasi itu berada, di bandara internasional di Jakarta atau pelabuhan lain yang sesuai. Semua biaya atau pungutan akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** termasuk biaya penyimpanan dan/atau biaya kelebihan waktu berlabuh.
4. Bea masuk akan ditanggung terlebih dahulu oleh **PIHAK KEDUA** dan akan diganti kemudian oleh **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penggantian pembayaran tersebut dalam waktu empat belas (14) hari kerja sejak tanggal pengajuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, setelah semua dokumen terkait seperti, namun tidak terbatas pada, dokumen pengiriman, surat pernyataan asli (Surat Setoran Pabean, Cukai, Pajak -SSPCP), dan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) asli dan bukti asli bank dikirimkan dengan benar ke **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh untuk memberikan dan menyerahkan data dan dokumen yang diperlukan untuk pembebasan pajak sebelum dilakukannya pengiriman dari pelabuhan asal.
6. Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** setelah menerima konfirmasi dari **PIHAK PERTAMA** bahwa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak disetujui oleh otoritas pajak.
7. Estimasi waktu yang diperlukan oleh Pengguna untuk menyampaikan Konfirmasi kepada Penyedia sejak Dokumen Permohonan pembebasan Bea Masuk dan PDRI yang lengkap dan benar diterima oleh Pengguna adalah 22 hari kerja.

8. Setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pengurusan kepabeanan dan petugas kepabeanan telah mengeluarkan barang, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk mengangkut semua peralatan, material, perlengkapan dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan pemasangan dan pelaksanaan komisioning Pekerjaan dari pelabuhan sampai ke Lokasi.
9. **PIHAK KEDUA** harus memastikan peraturan pabean yang berlaku pada saat penggunaan peralatannya selama pelaksanaan Perjanjian.

Kerahasiaan

1. Seluruh informasi yang berhubungan dengan Perjanjian termasuk akan tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen, data-data, dan/ atau keterangan lain yang terkait dengan Perjanjian ini, menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/ atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian telah berakhir.

Risiko Pelaksanaan

1. **PARA PIHAK** wajib bersama-sama mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
2. Risiko-risiko diidentifikasi mencakup, namun tidak terbatas pada, risiko teknis, risiko keuangan, risiko lingkungan, dan risiko terkait sumber daya manusia.
3. **PIHAK KEDUA** wajib mengembangkan dan mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang sesuai untuk mengurangi atau mengelola risiko-risiko yang diidentifikasi.
4. **PARA PIHAK** masing-masing bertanggung jawab atas risiko yang berada di bawah kendali atau pengaruh langsung terhadap **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Perjanjian.

Pekerjaan Tambah Kurang

1. Pekerjaan Tambah Kurang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan pelaksanaan Pekerjaan dan didasari dengan adanya permohonan perubahan pekerjaan serta dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

2. Permohonan perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditindaklanjuti dengan negosiasi spesifikasi teknis dan harga yang tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam Perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** wajib memulai pelaksanaan perubahan Pekerjaan sejak Addendum Perjanjian telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan perubahan Pekerjaan yang disebabkan **PIHAK KEDUA** tidak dapat memperoleh barang yang diperlukan dan/atau perubahan Pekerjaan dapat mengurangi keselamatan atau kesesuaian Pekerjaan yang telah dilaksanakan, **PIHAK KEDUA** wajib menyatakan deskripsi yang lengkap secara tertulis dengan bukti-bukti pendukung selambat-lambatnya [...] hari kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. Dalam hal pekerjaan tambah melebihi [...] % ([...]) dari Nilai Perjanjian sebagaimana Pasal [...] ini, maka pekerjaan tambah tersebut harus didasarkan pada justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional yang disusun oleh Direksi Pekerjaan dan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
6. Dalam hal terdapat pekerjaan tambah yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan, dengan nilainya tidak lebih dari [...] % ([...]) dari Nilai Perjanjian sebagaimana Pasal [...] Perjanjian ini, harus didasarkan pada justifikasi dari Direksi Pekerjaan.
7. Dalam hal terdapat pekerjaan kurang, harga satuan yang digunakan adalah menggunakan harga satuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
8. Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan perubahan Pekerjaan, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Pekerjaan tersebut harus disiapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

Penangguhan Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk menangguhkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan memberikan perintah tertulis sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**;
2. Selama **PIHAK KEDUA** belum menerima perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** tetap wajib melaksanakan Pekerjaan.
3. Perintah tertulis yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Alasan penangguhan pekerjaan; dan
 - b. Estimasi jangka waktu durasi penangguhan pekerjaan.

4. Penangguhan pekerjaan dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Terjadi keadaan sebagaimana ditentukan dalam Force Majeure yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Dugaan tindak pidana, antara lain pada pemalsuan surat/dokumen, korupsi, penyuapan, penggelapan, gratifikasi, suap, persekongkolan, kecurangan, dan benturan kepentingan yang berkaitan dengan Perjanjian ini; dan
 - c. **PIHAK KEDUA** gagal melakukan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian ini.
5. **PIHAK KEDUA** wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan dampak penangguhan terhadap Pekerjaan dan memperbaiki pelaksanaan pekerjaan, serta melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu [...] hari kalender sejak tanggal **PIHAK PERTAMA** mengeluarkan perintah tertulis penangguhan pekerjaan.
6. Penangguhan pekerjaan yang disebabkan oleh ayat 4 (b) Pasal ini tidak mengesampingkan hak **PIHAK PERTAMA** untuk mengakhiri Perjanjian ini lebih awal karena wanprestasi oleh **PIHAK KEDUA**.

Kesatuan Perjanjian

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dengan hierarki sebagai berikut:
 2. Perjanjian ini;
 3. *Peraturan Direksi Jaminan*;
 4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA);
 5. Contract Discussion Agreement (CDA), apabila ada;
 6. Addendum/Amandemen Dokumen Tender/RKS, apabila ada;
 7. Spesifikasi Teknis;
 8. Gambar-gambar, apabila ada;
 9. Daftar kuantitas dan harga;
 10. Surat Penawaran/Proposal Penawaran;
 11. [...];
2. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan dokumen lain, maka yang berlaku adalah dokumen dengan hierarki lebih tinggi.

Perubahan Perjanjian (Amandemen/ Addendum)

1. Perubahan Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas pertimbangan yang layak dan wajar.
3. Semua perubahan Perjanjian harus dituangkan dalam Addendum/Amandemen Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Wanprestasi, Perbaikan, dan Pengakhiran Perjanjian

1. Setiap kejadian atau peristiwa di mana **PIHAK PERTAMA** melanggar kewajiban-kewajibannya yang material berdasarkan Perjanjian ini merupakan wanprestasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan pemulihan terhadap peristiwa wanprestasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan pemberitahuan tertulis pertama kepada **PIHAK PERTAMA** secara rinci terkait peristiwa wanprestasi beserta permintaan pemulihan yang wajib dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu [...] (*terbilang*) Hari Kalender setelah pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;
 2. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan tanggapan atau tidak melakukan usaha pemulihan sebagaimana huruf a ayat ini, maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kedua kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pemulihan dalam jangka waktu [...] (*terbilang*) Hari Kalender setelah tanggal pemberitahuan tertulis kedua;
 3. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan tanggapan atau tidak melakukan usaha pemulihan sebagaimana huruf b ayat ini, maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan pemberitahuan tertulis ketiga dan **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak.
3. Setiap kejadian atau peristiwa di bawah ini merupakan wanprestasi yang tidak dapat dilakukan pemulihan oleh **PIHAK KEDUA**:
 1. **PIHAK KEDUA** melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, antara lain pemalsuan surat/dokumen, korupsi, penyuapan,

- penggelapan, gratifikasi, suap, persekongkolan, kecurangan, dan benturan kepentingan yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
2. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan perpanjangan terhadap keberlakuan Jaminan;
 3. Jaminan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** terbukti tidak benar dan tidak berlaku;
 4. **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran atas denda kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini;
 5. **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran atas keputusan kompensasi dari pihak independen (sebagaimana ditentukan);
 6. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan izin usaha **PIHAK KEDUA** dicabut oleh instansi yang berwenang; dan
 7. **PIHAK KEDUA** mengalami likuidasi, penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** atau pihak lain.
4. Setiap kejadian atau peristiwa di bawah ini merupakan wanprestasi yang dapat dilakukan pemulihan oleh **PIHAK KEDUA**:
- a. Kegagalan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memulai pelaksanaan Pekerjaan dalam jangka waktu [...] Hari Kalender setelah Tanggal Efektif Perjanjian.
 - b. Kegagalan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati pada Perjanjian ini.
 - c. Kegagalan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi besaran TKDN sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini berakhir apabila:
- a. Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir serta tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu terhadap Perjanjian dan segala hal dan kewajiban **PARA PIHAK** telah terpenuhi;
 - b. Dilakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh salah satu **PIHAK** akibat adanya salah satu **PIHAK** yang melakukan wanprestasi yang tidak dapat dipulihkan terhadap pelaksanaan Perjanjian; atau
 - c. Apabila terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis mengakhiri Perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian.

6. Atas setiap pengakhiran dari Perjanjian ini, seluruh kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini berhenti, kecuali:

- a. Kewajiban pembayaran yang ditimbulkan dari tindakan yang diambil sebelum pengakhiran Perjanjian;
- b. Ketentuan terkait Jaminan; dan
- c. Ketentuan terkait kompensasi.

Apabila salah satu **PIHAK** melakukan pemutusan Perjanjian sehingga mengakibatkan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk melepaskan dan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini sehingga tidak diperlukan putusan atau persetujuan dari pengadilan yang berwenang.

Pengalihan Kewajiban dan Hak

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** ingin mengalihkan tanggung jawab seluruh/sebagian pekerjaannya kepada pihak lain, maka **PIHAK KEDUA** wajib memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** menemukan bukti bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengalihkan seluruh/sebagian pekerjaannya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan klaim jaminan Pelaksanaan dan tuntutan kompensasi serta melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak, dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dibuktikan dengan Surat Pengakhiran Perjanjian.

Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

1. Besaran persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri ("TKDN") untuk Barang/Jasa yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah minimal [...] % sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** harus menyediakan bukti yang dapat diverifikasi mengenai persentase komponen dalam negeri pada Barang/Jasa yang ditawarkan, termasuk rincian dan nilai bahan baku baik dari dalam negeri maupun impor, nilai total barang jadi, serta daftar nama pemasok.
3. **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk mempertahankan kepatuhan terhadap nilai TKDN yang berlaku dan menyediakan pembaruan tepat waktu atas setiap perubahan.

4. Untuk memastikan keakuratan nilai TKDN yang dinyatakan dalam ayat 1, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan verifikasi selama pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
5. Untuk tujuan verifikasi tersebut, **PIHAK PERTAMA** dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga yang kompeten dan independen, yang mana **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pemberitahuan yang wajar atas verifikasi tersebut.
6. **PIHAK KEDUA** wajib memfasilitasi akses bagi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan verifikasi pada waktu yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK KEDUA** harus memastikan bahwa semua informasi dan personel yang diperlukan tersedia untuk pelaksanaan verifikasi yang efektif.
8. Semua biaya yang terkait dengan verifikasi akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Lisensi

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa semua Barang dan/ atau Jasa yang digunakan untuk Pekerjaan ini tidak melanggar Hak atau Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melindungi **PIHAK PERTAMA** dan/ atau Penggunaan Perjanjian dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran HAKI.
3. Apabila terdapat proses hukum terkait tuntutan atau klaim dari pihak ketiga terhadap **PIHAK KEDUA**, maka selama proses tersebut **PIHAK KEDUA** harus memastikan bahwa pelaksanaan Perjanjian ini akan terus dilaksanakan dan harus menggunakan usaha terbaiknya untuk mendapatkan secara wajar HAKI dari pihak ketiga terkait agar **PIHAK KEDUA** dapat terus memanfaatkan dan memperoleh manfaat dari HAKI yang relevan.

Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Semua perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/ atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu [...] ([...]) hari kalender.

3. Apabila Penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tercantum dalam ayat (2) Pasal ini tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri [...].

Korespondensi

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** dengan Alamat surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama :

Alamat :

Telepon :

Fax :

U.p :

PIHAK KEDUA :

Nama :

Alamat :

Telepon :

Fax :

U.p :

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap [...] yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

[...]

PIHAK KEDUA

[...]

KOMPONEN KHUSUS

Jenis Pengadaan : Pengadaan Tenaga Alih Daya
Sub-Jenis : Pemborongan Tenaga Alih Daya
Perdir : Perdir TAD (0055.E)

Perlindungan Pekerja

PIHAK KEDUA wajib melindungi Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan menjamin terpenuhinya ketentuan terkait perlindungan Pekerja **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di antaranya sebagai berikut:

- a. Menyediakan seragam kerja dan identitas kerja Pekerja **PIHAK KEDUA**;
- b. Memiliki Hubungan Kerja dengan Pekerja **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebelum tanggal dimulainya pekerjaan dengan memenuhi unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayarkan Upah pokok yaitu 110% UMK yang berlaku di lokasi pekerjaan, termasuk untuk jenis Pekerjaan Lintas Batas;
- d. Membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK), Upah lembur, dan pemberian hak cuti tahunan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- e. Mengikutsertakan Pekerja **PIHAK KEDUA** dan membayar iuran dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- f. Mengikutsertakan dan membayar angsuran Uang Pengakhiran (uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak) Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan PKWTT pada bank atau asuransi yang memiliki program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan telah memiliki izin dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sertadijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan tarif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- g. Mengikutsertakan dan membayar angsuran Uang Kompensasi Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan PKWT pada bank atau asuransi yang memiliki program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

dan telah memiliki izin dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan tarif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;

- h. Memberikan Tunjangan Kontribusi kepada Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan persentase kehadiran, level jabatan, dan kompetensi teknis termasuk sertifikasi pelatihan sesuai pekerjaan;
- i. Memberikan Tunjangan Masa Kerja kepada Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan masa kerja;
- j. Menyalurkan reward yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar minimal 70% kepada Pekerja **PIHAK KEDUA** berdasarkan capaian kinerja individual;
- k. Membayarkan Upah lembur jika ada;
- l. Membayarkan poin c hingga k dengan sistem pendebitan otomatis (autodebit) sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- m. Melakukan internalisasi budaya PLN kepada seluruh Pekerja **PIHAK KEDUA**;
- n. Memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Instansi Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh Pekerja **PIHAK KEDUA** yang minimal memuat antara lain:
 - 1) Hubungan Kerja antara **PIHAK KEDUA** dan Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Waktu kerja, istirahat, cuti dan izin tidak masuk kerja bagi Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 3) Sistem pengupahan, termasuk di dalamnya Tunjangan Masa Kerja (TMK) dan Tunjangan Han Raya Keagamaan (THRK);
 - 4) Jaminan sosial tenaga kerja bagi Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 5) Hukuman bagi Pekerja **PIHAK KEDUA** yang melakukan pelanggaran berupa jenis-jenis pelanggaran dan jenis hukuman berupa teguran dan peringatan serta tata cara pemberian hukuman;
 - 6) Ketentuan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan pemutusan Hubungan Kerja dan hak Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 7) Menandatangani Perjanjian Kerja dengan Pekerja **PIHAK KEDUA**.

Perizinan

1. **PIHAK KEDUA** memastikan dan menjamin bahwa seluruh perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan TAD telah didapat sebelum tanggal dimulai Pekerjaan Pemborongan TAD.
2. **PIHAK KEDUA** memastikan keberlakuan dan perpanjangan seluruh izin yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan TAD.
3. **PIHAK KEDUA** menanggung seluruh biaya yang timbul untuk mendapatkan dan/atau memperpanjang jangka waktu setiap izin.
4. Apabila dalam pengurusan perizinan tersebut diperlukan surat dukungan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membantu memberikan surat dukungan/referensi yang berkaitan dengan keterangan pekerjaan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan atau peraturan internal **PIHAK PERTAMA**.
5. Surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini wajib digunakan sesuai peruntukannya yang berkaitan dengan Pekerjaan Pemborongan TAD dan apabila **PIHAK KEDUA** menggunakannya selain peruntukan terkait Pekerjaan Pemborongan TAD maka **PIHAK PERTAMA** akan memberlakukan ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 18 Perjanjian ini.

Jenis Pengadaan : **Pengadaan Tenaga Alih Daya**
Sub-Jenis : Pekerjaan Volume Based
Perdir : Perdir TAD (0055.E)

Perlindungan Pekerja

PIHAK KEDUA wajib melindungi Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan menjamin terpenuhinya ketentuan terkait perlindungan Pekerja **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di antaranya sebagai berikut:

- a. Menyediakan seragam kerja dan identitas kerja Pekerja **PIHAK KEDUA**;
- b. Memiliki Hubungan Kerja dengan Pekerja **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebelum tanggal dimulainya pekerjaan dengan memenuhi unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayarkan Upah pokok yaitu 110% UMK yang berlaku di lokasi pekerjaan, termasuk untuk jenis Pekerjaan Lintas Batas;
- d. Membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK), Upah lembur, dan pemberian hak cuti tahunan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- e. Mengikutsertakan Pekerja **PIHAK KEDUA** dan membayar iuran dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- f. Mengikutsertakan dan membayar angsuran Uang Pengakhiran (uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak) Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan PKWTT pada bank atau asuransi yang memiliki program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan telah memiliki izin dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan tarif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- g. Mengikutsertakan dan membayar angsuran Uang Kompensasi Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan PKWT pada bank atau asuransi yang memiliki program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan telah memiliki izin dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan tarif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;

- h. Memberikan Tunjangan Kontribusi kepada Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan persentase kehadiran, level jabatan, dan kompetensi teknis termasuk sertifikasi pelatihan sesuai pekerjaan;
- i. Memberikan Tunjangan Masa Kerja kepada Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan masa kerja;
- j. Menyalurkan reward yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar minimal 70% kepada Pekerja **PIHAK KEDUA** berdasarkan capaian kinerja individual;
- k. Membayarkan Upah lembur jika ada;
- l. Membayarkan poin c hingga k dengan sistem pendebitan otomatis (autodebit) sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- m. Melakukan internalisasi budaya PLN kepada seluruh Pekerja **PIHAK KEDUA**;
- n. Memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Instansi Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh Pekerja **PIHAK KEDUA** yang minimal memuat antara lain:
 - 1) Hubungan Kerja antara **PIHAK KEDUA** dan Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Waktu kerja, istirahat, cuti dan izin tidak masuk kerja bagi Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 3) Sistem pengupahan, termasuk di dalamnya Tunjangan Masa Kerja (TMK) dan Tunjangan Han Raya Keagamaan (THRK);
 - 4) Jaminan sosial tenaga kerja bagi Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 5) Hukuman bagi Pekerja **PIHAK KEDUA** yang melakukan pelanggaran berupa jenis-jenis pelanggaran dan jenis hukuman berupa teguran dan peringatan serta tata cara pemberian hukuman;
 - 6) Ketentuan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan pemutusan Hubungan Kerja dan hak Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 7) Menandatangani Perjanjian Kerja dengan Pekerja **PIHAK KEDUA**.

Perizinan

- 1. **PIHAK KEDUA** memastikan dan menjamin bahwa seluruh perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan TAD telah didapat sebelum tanggal dimulai Pekerjaan Pemborongan TAD.

2. **PIHAK KEDUA** memastikan keberlakuan dan perpanjangan seluruh izin yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan TAD.
3. **PIHAK KEDUA** menanggung seluruh biaya yang timbul untuk mendapatkan dan/atau memperpanjang jangka waktu setiap izin.
4. Apabila dalam pengurusan perizinan tersebut diperlukan surat dukungan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membantu memberikan surat dukungan/referensi yang berkaitan dengan keterangan pekerjaan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan atau peraturan internal **PIHAK PERTAMA**.
5. Surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini wajib digunakan sesuai peruntukannya yang berkaitan dengan Pekerjaan Pemborongan TAD dan apabila **PIHAK KEDUA** menggunakannya selain peruntukan terkait Pekerjaan Pemborongan TAD maka **PIHAK PERTAMA** akan memberlakukan ganti rugi sesuai ketentuan [...] Perjanjian ini.

Jenis Pengadaan : Barang
Sub-Jenis : Material Distribusi & Transmisi
Perdir : Perdir MDU-MTU (003.BA)

Garansi

- (1) Pihak Kedua wajib menjamin bahwa Barang yang dijual dan diserahkan kepada Pihak Pertama adalah 100% (seratus persen) baru dan dalam keadaan baik, bebas dari cacat yang terlihat maupun yang tidak terlihat dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Kontrak ini.
- (2) Pihak Kedua menjamin garansi Barang selama [Masukan Masa Garansi] bulan terhitung sejak tanggal penyerahan Barang yang dibuktikan dengan diterbitkannya BASTB atas Kontrak Rinci (Masa Garansi).
- (3) Pihak Kedua wajib menerbitkan: (a) Surat/sertifikat garansi Barang sesuai Masa Garansi; dan (b) Surat Pernyataan Garansi Barang dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran 9 Kontrak ini; sebagai salah satu kondisi diterbitkannya BASTB.
- (4) Surat Pernyataan Garansi Barang terkait akan menjamin berlakunya Masa Garansi yang mengatur kewajiban Pihak Kedua untuk memberikan perlindungan dan untuk menjamin penggantian Barang Rusak dan/atau Cacat Mutu kepada Pihak Pertama dan/atau Pengguna Kontrak Rinci jika terdapat kerusakan yang ditemukan setelah diterbitkannya BASTB maupun setelah berakhirnya Kontrak.
- (5) Pihak Kedua wajib untuk memberikan garansi dan menerbitkan surat/sertifikat garansi Barang sesuai Masa Garansi untuk setiap Barang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.
- (6) Pihak Kedua wajib untuk memberikan identitas pada setiap Barang dan memasang label garansi dengan mencantumkan Masa Garansi serta bulan dan tahun produksi termasuk bulan dan tahun berakhirnya Masa Garansi pada setiap produk Barang (bukan pada kemasannya).

Pengawasan dan Pemeriksaan Mutu

- (1) Pihak Pertama berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap mutu atas pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Barang dan Pekerjaan Transportasi yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua. Dalam hal ini termasuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak Rinci. Pengawasan dan pemeriksaan mutu akan dilakukan oleh suatu pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

(2) Pihak Kedua yang terbukti memasok Barang dengan spesifikasi dan material tidak sesuai dengan type test dan SPM/SRM yang disampaikan saat penawaran atau persetujuan perubahan oleh Pihak Pertama, maka akan dikenakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pihak Pertama.

(3) Apabila terbukti Barang Rusak diakibatkan oleh kesalahan desain perangkat keras dan/atau perangkat lunak atau kelalaian Pihak Kedua diluar ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam TPG, maka Pihak Pertama dapat memberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak dan/atau ketentuan tentang pengawasan mutu yang ditetapkan dalam lingkungan Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada Sistem Pengawasan Mutu (SPM) material ketenagalistrikan dan/atau ketentuan lain yang berlaku.

Jenis Pengadaan : Konstruksi
Sub-Jenis : Transmisi
Perdir : Perdir TraGI (NO.0025-2023)

Transportasi ke Lokasi Pekerjaan

PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas transportasi/pengangkutan barang dan kelengkapannya yang disuplai pada kontrak ini sampai dengan lokasi Pekerjaan termasuk loading unloading dan biaya lansir sampai dengan titik Tower serta biaya asuransi.

Penyimpanan (Transmisi)

1. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan dari pencurian, kerusakan mekanis atau korosi di tempat penyimpanan selama pelaksanaan pekerjaan pemasangan. Penyediaan gudang atau tempat-tempat penyimpanan sementara adalah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** harus bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, dan pengaturan penyimpanan Barang yang disediakan oleh PLN melalui kontrak terpusat [*diisi dengan jenis barang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, misalkan untuk pekerjaan Transmisi diisi Tower Standar dan Konduktor*] atas biaya kontrak yang telah diserahkan terimakan dari **PIHAK PERTAMA**.

Garansi Barang

1. **PIHAK KEDUA** harus bertanggung jawab atas barang yang disuplai [*diisi dengan material utama misalnya Material Utama AIS, Transmisi dll*] dengan masa garansi [*diisi dengan masa garansi misalnya 24 (dua puluh empat bulan) bulan*] bulan sejak dioperasikan atau selama maksimum [*diisi sesuai dengan kebutuhan, misalkan 36 (tiga puluh enam)*] bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), mana yang lebih dahulu selesai Pekerjaan.
2. **PIHAK KEDUA** harus bertanggung jawab atas barang yang disuplai [*diisi material secondary equipment misalnya Control Relay Panel dll*] dengan masa garansi [*diisi dengan masa garansi misalnya 12 (dua belas) bulan*] bulan sejak dioperasikan atau selama maksimum [*diisi sesuai dengan kebutuhan,*

misalkan 24 (dua puluh empat bulan)] bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), mana yang lebih dahulu selesai Pekerjaan.

DRAFT

Jenis Pengadaan : Konstruksi
Sub-Jenis : Gardu Induk
Perdir : Perdir TraGI (NO.0025-2023)

Transportasi ke Lokasi Pekerjaan

PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas transportasi barang dan kelengkapannya yang disuplai pada kontrak ini sampai dengan lokasi Pekerjaan termasuk loading unloading dan biaya lansir sampai dengan titik Tower serta biaya asuransi.

Penyimpanan (Gardu Induk)

1. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan dari pencurian, kerusakan mekanis atau korosi di tempat penyimpanan selama pelaksanaan pekerjaan pemasangan. Penyediaan gudang atau tempat-tempat penyimpanan sementara adalah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. Penyediaan gudang atau tempat-tempat penyimpanan sementara adalah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Garansi Barang

1. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas barang yang disuplai [*diisi dengan material utama misalnya CB, DS, CT, LA, Trafo dll*] dengan masa garansi [*diisi dengan masa garansi misalnya 24 (dua puluh empat bulan) bulan*] bulan sejak dioperasikan atau selama maksimum [*diisi sesuai dengan kebutuhan, misalkan 36 (tiga puluh enam)*] bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), mana yang lebih dahulu selesai Pekerjaan.
2. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas barang yang disuplai [*diisi material secondary equipment misalnya Control Relay Panel dll*] dengan masa garansi [*diisi dengan masa garansi misalnya 12 (dua belas) bulan*] bulan sejak dioperasikan atau selama maksimum [*diisi sesuai dengan kebutuhan, misalkan 24 (dua puluh empat bulan)*] bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), mana yang lebih dahulu selesai Pekerjaan.

Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia atau pilihan hukum yang disepakati para pihak.
2. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/ atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu [...] ([...]) Hari Kalender.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di [*Pengadilan Negeri [...]* atau *Arbitrase yang disepakati kedua belah pihak*]
4. Apabila **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati penyelesaian perselisihan dilakukan dengan menunjuk dewan sengketa yang disepakati dalam [*Contract Discussion Agreement* atau *kick off meeting*], maka ketentuan dilakukan sebagai berikut:
[opsi 1]
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** akan menunjuk dewan sengketa dengan membuat perjanjian tripartit dalam waktu [...] Hari setelah Perjanjian dinyatakan efektif.
[opsi 2]
 - a. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menunjuk dewan sengketa dengan membuat perjanjian tripartit dalam waktu [...] Hari setelah musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.
 - b. Tim dewan sengketa terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dimana masing-masing menunjuk 1 (satu) orang dan kedua orang yang dipilih tersebut akan menunjuk 1 (satu) orang sebagai ketua tim dewan sengketa.
 - c. Dalam hal tidak terdapat keberatan dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**, pengambilan setiap keputusan oleh dewan sengketa dilakukan dalam waktu 28 (dua puluh delapan) Hari sejak perselisihan tersebut disampaikan kepada dewan sengketa dan dewan sengketa akan menerbitkan putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak.
 - d. Biaya penyelesaian perselisihan melalui dewan sengketa merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan jumlah yang setara didasarkan pada harga satuan jasa yang ditetapkan oleh perkumpulan profesi atau menteri teknis terkait.

Jenis Pengadaan : Konstruksi
Sub-Jenis : Pembangkit
Perdir : Juknis Konstruksi Pembangkit pada PLN (No.
002.BA/DAN.01.03/C011040100/2022)

Pengangkutan Barang-Barang

1. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan 4 (empat) salinan dari masing-masing dokumen pengiriman sehubungan dengan pengiriman barang yang diatur berdasarkan Perjanjian ini untuk keperluan bea cukai, kecuali untuk pengiriman udara, sehingga dokumen tersebut akan sampai di kantor **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya satu minggu sebelum kiriman tiba di Lokasi.
2. Rincian distribusi dokumen pengiriman adalah sebagai berikut:
 - a. Faktur Imported Goods
 - b. Bill of Lading
 - c. Daftar Kemasan
 - d. Sertifikat asal barang

Distribusi Dokumen Pengiriman	Jumlah Dokumen	Jenis Bill of Lading
Kantor Pusat PIHAK PERTAMA	2	1 asli dan 1 salinan
Manajemen Site dari PIHAK PERTAMA	1	1 salinan
PIHAK KEDUA	Sesuai keperluan	1 asli
Bank	Sesuai keperluan	1 asli

3. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan salinan sertifikat asuransi secara terpisah dengan dokumen pengiriman untuk tujuan pembayaran.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Dokumen berikut untuk permohonan SKB Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) antara lain:

- a. Kontrak Buku I
 - b. Masterlist/Daftar Induk
 - c. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
 - d. Bill of Lading (B/L), wajib difaksimili/email kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah kiriman meninggalkan pelabuhan.
 - e. Tagihan dan Daftar Kemasan (Packing List)
 - f. Sertifikat Asal Barang
 - g. Pertanggungan Asuransi dan Biaya Kargo Kelautan
 - h. Letter of Credit (L/C)
5. Salinan setiap faktur Barang Impor dan deskripsi lengkap tentang Pembangkit, termasuk jumlah paket, bobot total, dimensi, serta daftar item dalam setiap peti, harus segera dikirim melalui pos udara setelah pengiriman ke **PIHAK PERTAMA**. Apabila barang tersebut dikirim oleh kapal yang sama, dokumen pengiriman dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis kiriman harus disediakan peralatan dan bahan pembangkit listrik, peralatan pengganti, suku cadang dan bahan serta alat dan peralatan **PIHAK KEDUA**.
6. Untuk keperluan pemeriksaan peralatan/barang, **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA daftar induk dari peralatan/barang yang akan dikirim sesuai dengan daftar kemasan, paling sedikit satu (1) bulan sebelum dimulainya pemeriksaan untuk peralatan/barang terkait. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini akan menjadi hak **PIHAK PERTAMA** untuk tidak memberi, menahan penerimaan dokumen pengiriman, sertifikasi atas setiap pembayaran berdasarkan Perjanjian.
7. Salinan sertifikat asuransi yang telah selesai dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan harus disertakan dengan setiap Kumpulan dokumen pengiriman, kecuali jika rincian lengkap tentang polis asuransi telah diajukan dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
8. Daftar Kemasan **PIHAK KEDUA** harus mencakup hal-hal berikut:
- a. Jumlah paket dalam pengiriman.
 - b. Bobot, dimensi dan volume setiap paket.
 - c. Daftar lengkap setiap item yang tercantum dalam setiap paket, identifikasi yang jelas, sesuai dengan sistem penomoran peralatan yang ada pada setiap item dan jumlah daripadanya (untuk memproses izin pembebasan pajak).
9. Pernyataan yang mengidentifikasi barang dalam setiap paket sebagai berikut:

- a. Peralatan pembangkit listrik.
 - b. Penggantian untuk peralatan Pembangkit Listrik.
 - c. Suku Cadang
 - d. Perkakas dan Peralatan **PIHAK KEDUA**.
10. Dalam hal pengiriman barang dilakukan melalui udara, **PIHAK KEDUA** wajib memperoleh persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu. Setelah memperoleh persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** melakukan pemesanan ruang di tempat pengangkutan udara dan dokumentasi untuk pengiriman barang melalui udara harus dikirim sampai di kantor **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya lima belas (15) hari sebelum pengiriman tiba di Bandara Udara Jakarta. Dalam kasus darurat, **PIHAK KEDUA** harus memberi saran kepada **PIHAK PERTAMA** melalui faksimili atau email dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan. Jumlah salinan dan distribusi dokumen tersebut akan ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
11. Segera setelah keberangkatan penerbangan, informasi berikut harus dikirimkan ke Kantor Pusat dan Kantor Cabang **PIHAK PERTAMA**:
- a. Nama pengangkut
 - b. Nomor penerbangan
 - c. Nomor Airway bill
 - d. Pelabuhan tujuan
 - e. Tanggal Keberangkatan
 - f. Jumlah paket, bobot dan volume.

Pengaturan Ketenagakerjaan

Dalam hal **PIHAK KEDUA** menggunakan Tenaga Kerja Asing sehubungan pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** data setiap pekerja asing yang akan dibawa ke Indonesia untuk melaksanakan Pekerjaan, selambat-lambatnya enam puluh (60) hari sebelum keberangkatan yang dijadwalkan ke Indonesia, yang mencakup nama dan alamat masing-masing orang, tugas dan tanggung jawabnya sehubungan dengan Pekerjaan dan ringkasan singkat tentang pengalamannya untuk jenis pekerjaan yang akan ditugaskan kepadanya.

Serah Terima Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan

1. Dalam hal PIHAK PERTAMA memutuskan ada bagian dari pekerjaan, selain dari Grup/Unit yang akan diambilalih sebelum Pekerjaan lainnya diselesaikan, PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehubungan dengan bagian yang diambilalih tersebut.
2. Jika karena kesalahan Kontraktor, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan belum dapat diterbitkan dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah tanggal penyelesaian Pekerjaan yang telah ditentukan oleh Kontrak, atau, jika tidak ditentukan dalam waktu yang pasti, dalam waktu yang wajar, PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk mengoperasikan Pembangkit atau setiap bagian daripadanya di bawah pengawasan personil Kontraktor dalam hal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan belum diterbitkan, dengan ketentuan bahwa Pekerjaan atau bagian Pekerjaan daripadanya harus mampu untuk dioperasikan dan Kontraktor diberi kesempatan yang cukup untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dapat diterbitkan.